横沥镇“9·20”一般道路交通事故调查报告

2020年9月20日13时20分，在东莞市东部快速路黄塘村路段，发生了一起道路交通事故，一辆重型普通货车与一辆停在前方同车道维修的轻型厢式货车发生碰撞，造成轻型厢式货车驾驶人当场死亡以及车辆损坏。

为进一步查明事故原因，明确事故责任，吸取事故教训，预防类似事故的发生，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定及《关于生产安全事故调查处理工作有关问题的通知》（东府办函〔2014〕413号）精神，市政府决定依法成立事故调查组，由横沥镇党委委员、公安分局局长刘润林同志为组长，镇应急管理分局、公安分局、监察室（纪检监察办）、交警大队、交通分局、镇总工会等多个部门派员组成的横沥镇“9·20”一般道路交通事故调查组（以下简称调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定和综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）肇事车辆情况

1、粤SD4986号重型普通货车，品牌型号：乘龙牌LZ1180M3AB，车辆使用性质：货运，车辆识别代码号：LGGR3A136JL548925，发动机号：EJAL2J00907，登记注册日期：2019年3月5日，检验有效期至2021年03月31日。车辆所有人：东莞市川宇运输有限公司。登记地址：广东省东莞市寮步镇上屯西南路59号。该车辆于2019年05月22日在广东省东莞市交通运输局寮步分局取得《中华人民共和国道路运输证》，道路运输证号：粤交运管莞字441900008139号。车辆总质量18000KG，整备质量7815kg，核定载质量9990 kg。车辆在中国太平洋财产保险股份有限公司购买了交强险和商业险，交强险保单号：ADNGD02CTP20B017307F，商业险保单号：ADNGD02Y1420B014615E，第三者责任保险限额为100万元。

经调查，该车已经安装了东莞市赛格车圣导航设备有限公司的GPS平台。由广东康怡司法鉴定中心提供的车辆行驶速度鉴定意见书（康怡司鉴中心[2020]横沥车速鉴意字第9号）显示事发时该车在东部快速干线上行驶没有超速。事发时，该车上载的货是夹板，经过磅称重9.575吨，没有超载。调查组调查人员在东莞市川宇运输有限公司的《生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记表》（2020年）中发现粤SD4986号重型普通货车的记录，隐患情况是反光板不全，均及时整改。

经公安交通管理综合信息平台查询，该车自登记至今共有过2宗交通违法，均已处理；该车过往无事故记录。

2、粤SU30L2号牌轻型厢式货车，品牌型号：江淮牌HFC5040XXYK7T，车辆使用性质：营转非，车辆识别代码号：LJ11KBBC4D9005801，发动机号：D4604184，登记注册日期：2013年03月18日，检验有效期至2021年03月31日，核定载质量为1495kg（根据东道运[2018]626号文件，总质量4.5吨及以下普通货运车辆已无需办理道路运输证和驾驶员从业资格证）。所有人：东莞市寮步鸣雷货运服务部，车辆登记地址：东莞市寮步镇向西村建业街2号。

事故发生时该车从东莞市桥头镇松堡王国物流仓库运一批家用电器（货重1265kg，没有超载）到望牛墩镇聚龙江祥苑街十二巷一号。车辆在中国平安财产保险股份有限公司购买了交强险和商业险，交强险保单号：13539003900974456446，商业险保单号：13539003900974456443，第三者责任保险限额为20万元。

经公安交通管理综合信息平台查询，该车近三年共有过８宗交通违法（其中已处理３宗，未处理５宗。2020年9月14日在120省道20公里580米实施驾驶人未按规定使用安全带；2020年8月25日在潢涌商业路潢涌工业路路口实施驾驶人未按规定使用安全带；2020年7月6日在金朗路沙常路路口实施驾驶人未按规定使用安全带；2020年5月1日在东莞市望牛墩望洪路3公里570米实施机动车通过有灯控路口时，不按所需行进方向驶入导向车道；2020年4月17日在东莞市麻涌大道漳澎一路路口实施驾驶机动车违反道路交通信号灯通行），该车近三年无事故记录。

（二）肇事驾驶员情况

1、粤SD4986号重型普通货车驾驶人：玉锦怀，男，壮族，1979年9月30日出生，住址：广西环江毛南族自治县大安乡顶新村北平屯23号，初次领驾驶证日期：2007年11月14日，有效期至2023年11月14日，准驾车型：B2，从业资格类别：经营性道路货物运输驾驶员，符合驾驶重型普通货车条件。

经调查，2019年10月10日驾驶员玉锦怀与东莞市川宇运输有限公司签订劳动合同，合同期限为1年，自2019年10月10日起至2020年12月31日止，试用期为一个月。试用期工资为每月人民币3000元，试用期过后正常工资为每月人民币4000元。2019年玉锦怀均参加了东莞市川宇运输有限公司组织的安全生产岗前培训，考试成绩为合格；2020年玉锦怀均参加了东莞市川宇运输有限公司组织的安全生产再培训，考试成绩为合格。

经公安交通管理综合信息平台查询，玉锦怀近三年共有1次交通违法记录（已处理完毕），近三年内无交通事故记录。经交警部门抽取玉锦怀血液样本送广东康怡司法鉴定中心检验，得到如下鉴定结论：玉锦怀血液中没有检出乙醇成份，没有酒后驾驶。经交警部门对玉锦怀的尿样进行检验，得到如下鉴定意见：玉锦怀的尿液样品中没有检出毒品成份。

2、粤SU30L2号牌轻型厢式货车驾驶人：卢光明，男，汉族，2000年8月20日出生，住址：河南省罗山县竹竿镇尚庙村下东组，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，持C1型机动车驾驶证，于2018年10月18日初次取得机动车驾驶证，有效期至2024年10月18日。

经调查，粤SU30L2号牌车辆类型是轻型厢式货车，经营范围是非营运，车辆的实际所有人是卢光明，挂靠在东莞市寮步鸣雷货运服务部，双方没有签订劳动合同或者书面协议。

经公安交通管理综合信息平台查询，卢光明近三年共有4次交通违法记录（其中已处理3宗，未处理1宗为2020年4月25日在环三角环线高速48公理处寮步段实施未随车携带驾驶证），近三年内无交通事故记录。经交警部门委托广东康怡司法鉴定中心抽取卢光明血液样本并检验，得到如下鉴定结论：卢光明血液中检出乙醇成份，其浓度小于5.00mg/ 100mL，没有酒后驾驶。

（三）车辆检验检测情况

1、交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对粤SD4986号牌重型普通货车进行技术检验，检验结果为：转向系统、制动系统均符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求；左前转向灯、左后转向灯功能失效，不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。

2、交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对粤SU30L2号牌轻型厢式货车进行技术检验，检验结果为：转向系统、制动系统均符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求；右后行车灯及左、右制动灯功能失效，不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求。

3、交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对粤SD4986号牌重型普通货车事发时的速度进行检验，检验结果为：粤SD4986号牌重型普通货车发事时的行驶速度约为47km/h~49 km/h。

（四）事故现场基本情况

1、天气情况。事发地点2020年9月20日13时20分为晴天，视线清晰，能见度良好。

2、道路情况。事故路段为城市快速路，沥青路面，企石镇往市区（西行）方向三条车道，两侧有金属护栏，线形平直，视线良好，标志标线设施齐全，事故发生路段车辆限速80km/h。

3、车辆痕迹。粤SD4986号牌重型普通货车车头右角距地50至250cm，由前往后0至100cm,由右往左0至80cm处见碰撞痕，附白色油漆。粤SU30L2号牌轻型厢式货车车尾距地45至250cm，由左往右0至90cm处见碰撞痕，附蓝色油漆；车头右侧距地30至80cm，由前往后0至60cm处见碰撞痕；驾驶室底部附头发和脑浆。

（五）交警部门对事故的责任认定

1、玉锦怀驾驶机动车对应当发现的危险情况没有及时发现，是造成此事故的主要原因，负主要责任。

2、卢光明驾驶机动车在道路上发生故障，妨碍交通又难以移动的，不按规定设置警告标志，是造成此事故的次要原因，负次要责任。

（六）货物源头情况

1、粤SD4986号重型普通货车从东莞市桥头镇正禾木业有限公司运送夹板到广州市黄埔区孝信广州金属制品有限公司。

2、粤SU30L2号牌轻型厢式货车从东莞市桥头镇松堡王国物流仓库运一批家用电器（货重1265kg，没有超载）到望牛墩镇聚龙江祥苑街十二巷一号。

（七）相关单位情况

1、东莞市川宇运输有限公司，统一社会信用代码：914419006847953XJ，成立于2013年5月10日，类型为有限责任公司，法定代表人为李良武，公司地址：东莞市寮步镇上屯西南路59号。该公司于2017年6月15日在东莞市道路运输管理局获发《中华人民共和国道路运输经营许可证》（粤交运管许可莞字441900086045号），证件有效期至2021年6月30日，经营范围：普通货运。

该公司名下共119辆机动车，近三年共有994宗交通违法记录，已处理935宗，未处理59宗。其中货运大型车辆80辆，近三年违法有756宗交通违法记录，已处理711宗，未处理45宗；货运小型汽车37辆，近三年违法有229宗，已处理217宗，未处理12宗；非营运小型汽车2辆，近三年违法有

9宗，已处理7宗，未处理2宗。

2、东莞市寮步鸣雷货运服务部，统一社会信用代码：92441900MA4X638L8C，成立于2017年9月27日，类型为个体工商户，法定代表人为李鸣雷，公司地址：东莞市寮步镇向西村建业街2号。

该服务部名下只有1辆机动车。

二、事故发生经过和应急救援情况

（一）事故发生经过

2020年9月20日8时30分，东莞市川宇运输有限公司安排玉锦怀把一批夹板从东莞市桥头镇正禾木业有限公司运到广州市黄埔区孝信广州金属制品有限公司。13时20分许，驾驶员玉锦怀驾驶粤SD4986号牌重型普通货车沿慢车道自企石镇往市区方向行驶，途经东莞市东部快线黄塘村路段时，车头右侧与停在前方同车道维修的粤SU30L2号“江淮”牌轻型厢式货车尾部左侧碰撞后，粤SU30L2号“江淮”牌轻型厢式货车右侧车身再与护栏碰撞，造成在车头维修的粤SU30L2号“江淮”牌轻型厢式货车驾驶人卢光明当场死亡及车辆损坏的一般道路交通事故。

（二）应急处置情况

1、接处警情况：9月20日13时24分，东莞市公安局横沥分局110指挥室接事主报警，称在东莞市东部快线横沥路段，发生一宗一辆重型货车与一辆轻型货车发生碰撞的交通事故，有人员被困受伤，东莞市公安局横沥分局110指挥室立即指令交警大队赶赴现场开展勘查取证工作。事故发生后，值班民警方德芳和黄振均等人员赶赴现场处置，并将情况向分局汇报。辖区消防（13时42分到达现场）、医疗（13时55分到现场）、交警（14时00分到达现场）等部门紧急赶赴现场处置，各司其职。被困司机被消防队员解救后经医护人员现场确认已经死亡，立即将情况报告值班领导。接到报告后，横沥公安分局副局长卢伟民、横沥交警大队教导员卢日新、副大队长彭照熙率值班机动中队民警等人员赶赴现场指挥调查处理工作。

2、现场应急处置：接到报警得知有人员受伤后，横沥分局110指挥室立即通知横沥医院前往现场救治伤者，横沥医院医务人员到场确认卢光明已当场死亡。交警部门人员到达事故现场后，立即对现场进行勘查，疏导交通。当日15时，交警部门将事故现场清理完毕，恢复交通，暂扣肇事车辆2辆，死者送往横沥医院太平间。

（三）应急处置评估意见

经评估，事故发生后，事故救援先期响应迅速、现场处置得当、救援行动开展有序，对该路段车流做好疏导，事故应急处置到位，救援过程未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范的要求。

（四）善后处理情况

目前死者卢光明的尸体已于2020年10月4日火化，玉锦怀家属主动赔偿卢光明家属10万元，并取得谅解书。事故发生后，交警部门成立事故善后处理工作领导小组，全力做好死者家属解释安抚工作，事故善后维稳工作有序开展。死者家属情绪平稳，暂未出现过激言行。

三、事故人员伤亡及直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成1人当场死亡。死者：卢光明，男，汉族，2000年8月20日出生，身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，住址：河南省罗山县竹竿镇尚庙村下东组，事故发生时已当场死亡。经广东康怡司法鉴定中心检验，证实卢光明符合交通事故致开放性颅脑损伤死亡。

（二）直接经济损失情况

事故直接经济损失约110万元。

四、事故原因及性质

（一）事故的直接原因

玉锦怀驾驶机动车对应当发现的危险情况没有及时发现，是造成此事故的直接原因。

（二）事故的间接原因

卢光明驾驶机动车在道路上发生故障，妨碍交通又难以移动的，不按规定设置警告标志，是造成此事故的间接原因。

（三）事故性质

经调查认定，东莞市横沥镇“9·20”一般道路交通事故是一起由于粤SD4986号重型普通货车驾驶员玉锦怀驾驶机动车对应当发现的危险情况没有及时发现而造成的一般生产经营性道路交通安全责任事故。

五、相关单位履职情况

（一）东莞市川宇运输有限公司的安全生产管理情况

调查组调查人员到东莞市川宇运输有限公司实地检查，查阅该公司的安全生产制度和检查企业管理台账，询问了法定代表人李良武和安全员罗丽。经过调查，该公司已经建立安全生产管理机构，配备了两名专职的安全生产管理人员，并且编制了《安全生产管理制度 安全生产操作规程汇编，里面包括：安全生产责任制、安全生产业务操作规程、安全生产监督检查制度、驾驶员安全生产管理制度、车辆安全生产管理制度、违章管理制度、安全生产管理制度、货物运输实名登记制度、隐患排查制度、安全责任追究制度；建立突发公共卫生事件应急预案等有关安全生产规章制度。该公司出示了安全例会情况登记表、培训考核情况汇总表、2020年度应急演练计划表、安全生产事故隐患排查（检查）治理台账和相关照片等。该公司提供了从业人员和车辆档案，每台车辆均装配GPS仪器，建立路运运输车辆动态监控平台。经过调查，该公司已经基本履行安全生产职责。

（二）东莞市交通运输局横沥分局

2020年以来横沥交通运输分局牵头，从公安分局、交警大队、城市管理综合执法分局、公用事业服务中心等单位抽调业务精通、素质过硬、具有执法资格的工作人员组建联合执法工作小组，开展车辆超限超载路面治理工作，严厉打击超限超载违法行为。截至目前，共立案查处各类交通违法案件43宗，其中货运违章案件31宗、客运违章案件6宗，教练车违规3宗，汽修厂案件3宗，罚款金额22.2万元，有效维护了道路运输市场良好秩序，确保我镇道路交通运输市场稳定健康发展。

（三）横沥交警大队

2020年以来横沥大队紧紧围绕上级各个阶段的重点工作部署，认真贯彻落实上级工作要求，一方面做好防疫抗疫工作，加强交通安全管控；另一方面严格按照“减量控大”“东莞市品质交通千日行动”等工作要求，积极开展各个专项行动整治，今年以来共现场查处各类交通违法23423宗，交通违法劝导3000余宗，查扣二轮摩托车1523辆，超标电动车2642辆，联合交通分局查处货车超载334宗，受理刑事案件181宗（其中危险驾驶案172宗，交通肇事案9宗），确保辖区道路交通安全畅通。

六、责任认定及处理建议

（一）追究肇事驾驶员刑事责任（1人）

玉锦怀，事故车辆粤SD4986号重型普通货车驾驶人。玉锦怀驾驶机动车对应当发现的危险情况没有及时发现，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶”之规定，是造成事故的主要原因，负主要责任，建议以涉嫌交通肇事罪移交司法机关追究其刑事责任。玉锦怀于2020年11月5日经东莞市第三市区人民检察院批准逮捕，现羁押在东莞市看守所。

（二）建议免予处理的人员（1人）

卢光明，粤SU30L2号牌轻型厢式货车驾驶人。卢光明驾驶机动车在道路上发生故障，妨碍交通又难以移动，不按规定设置警告标志，对事故负有责任，鉴于其在事故中死亡，免予追究其责任。

（三）其他建议

粤SD4986号牌重型普通货车检验结果显示左前转向灯、左后转向灯功能失效，不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求，但不是造成此次事故的直接原因。建议东莞市川宇运输有限公司加强对名下所有车辆的安全性能检查管理，防止存在安全隐患的车辆上道路行驶。

粤SU30L2号牌轻型厢式货车检验结果显示右后行车灯及左、右制动灯功能失效，不符合GB7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关要求，但不是造成此次事故的直接原因。建议东莞市寮步鸣雷货运服务部加强对名下所有车辆的安全性能检查管理，防止存在安全隐患的车辆上道路行驶。

在本次事故中，与事故相关的民事法律争议，建议当事人通过民事法律途径处理。

七、事故防范措施及建议

东莞市横沥镇交通运输分局、公安交警等各有关部门应当吸取此次事故的深刻教训，认真贯彻落实安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，强化安全生产红线意识，健全完善安全生产责任体系，强化道路交通安全执法，坚决避免类似事故重复发生。

（一）切实加强货运企业安全检查。

交通运输、公安交警部门要进一步加强沟通联系，由交通运输部门牵头迅速采取联合行动的方式对辖区的客货运企业进行安全管理、安全教育培训专项检查，督促运输企业和客运站场严格落实交通安全管理责任制，把责任落实到人，安全教育培训到位，把好车辆出行安全关。对安全责任、安全教育培训不落实或者落实不到位以及内部安全管理混乱的运输企业和客运站场，要坚决落实停业整顿工作措施，安全隐患得不到有效消除的不允许恢复运营。

（二）严格落实运输车辆动态监管。

交通运输、公安交警部门要不定期开展两项集中检查：一查运输企业监控平台建设及配套监管机制建立情况；二查客货运车辆安装、使用具有行驶记录功能的卫星定位车载终端情况，督促企业履行安全生产主体责任。对不按规定安装、使用卫星定位装置和监控平台的，要依照相关规定严肃处理。

（三）集中整治运输企业及车辆交通违法。

公安交警部门要突出重点严厉整治货运车辆的违法行为。要对辖区内货运车辆的运行规律进行认真的排查摸底，准确掌握货运车辆的运行规律和实时动态。要牵头组织规模用警，对货运车辆超载、违法停车、冲红灯、污损号牌等交通违法行为突出的路口、路段进行集中整治，进一步规范货运车辆道路通行秩序。

（四）大力开展运输车辆隐患清零工作。

交通运输、公安交警部门要按照属地管理的原则，对多次违法未处理的运输车辆加强清理排查，对逾期未年检、逾期未报废的客货运车辆和危险化学品运输车辆，落实车辆查控、约谈企业负责人等措施。要主动联合深入企业进行清查，督促企业或车主尽快到公安交警部门办理相关业务手续，全面消除重点车辆源头隐患。

（五）强化交通安全的宣传教育。

政府及相关职能部门要重视和加强交通安全的宣传教育。交警部门要加大《道路交通安全法》的宣传教育，用事故案例警示人、教育人；交通运输部门要加大《广东省道路货物运输超限超载治理办法》（广东省人民政府令第201号）的宣传力度，督促货运源头单位落实安全生产主体责任；地方政府要落实属地管理责任，加大交通安全的宣传，加强辖区企业的安全监管，努力营造良好的道路交通安全环境，有效防范和坚决遏制伤亡道路交通事故的发生。

横沥镇“9·20”一般道路交通事故调查组

2021年1月10日

扫一扫在手机打开当前页